苍梧县梨埠镇料口村“11·21”一般事故调查报告

2021年11月21日18时许，位于苍梧县梨埠镇料口村马精组一正在改道的村道上，发生一起一台推土机与一辆摩托车相碰撞事故，导致摩托车驾驶员及一名乘客不同程度受伤、摩托车损坏。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,以及《关于成立梨埠镇料口村“11· 21”一般事故调查组的通知》（苍政办发〔2021〕114号）文件要求，由县人民政府牵头，县政府办公室、县应急局、县司法局、县公安局、县交通局、县总工会和梨埠镇政府等有关部门组成了事故调查组（调查组名单详见附件），负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照实事求是、尊重科学的原则，对事故现场进行勘察取证和对相关人员进行询问调查,现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出了对事故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年11月21日18时许

（二）事故发生单位：广西思成建设劳务有限公司

（三）事故发生地点：梨埠镇料口村马精组改道村道

（四）事故类别：机械伤害

（五）伤亡情况：摩托车驾驶员及乘客不同程度受伤、摩托车损坏

伤者信息（摩托车驾驶员）：陀XX，男，汉族，48岁，身份证号码

450421XXXXXXXXXXXX，住址：广西梧州市苍梧县XX镇XX村XX组XX号；受伤情况：右小腿下段不全毁损伤并失血性休克，两肺挫伤并右侧第10肋骨骨折，造成右小腿中下段截肢。

伤者信息（摩托车乘客）：李XX，女，汉族，47岁，身份证号码450421XXXXXXXXXXX，住址：广西壮族自治区梧州市苍梧县XX镇XX村XX组XX号；受伤情况：全身多处软组织挫伤。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：广西思成建设劳务有限公司。2018年06月25日经桂林市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码91450300MA5N927R7Q，公司注册地址：桂林市象山区环城西一路29号联达·雅居4号楼1-6、7-1号，公司法定代表人为刘成良，公司经营范围：劳务分包；劳务派遣；建筑工程、土石方工程、钢结构工程、园林绿化工程设计、施工；机械租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司拥有由自治区住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期从2019年07月26日起至2022年07月26日。

（二）事故推土机及驾驶员情况

事发推土机为履带式推土机，机型为：DH17C2XL，产品识别代码为：CHSH17C2TLX001267。

推土机驾驶员为田XX，性别：男，年龄：26，身份证号522229XXXXXXXXXXX，住址：贵州省松桃苗族自治县XX镇XX村XX组，其本人于2020年3月24日考取了«工程机械施工作业操作证»，证书号

为：2020TZ014987，有效期为三年。

（三）事故摩托车及驾驶员情况

经事故调查组函请公安交通管理部门查询信息，悬挂桂D20B69号牌的普通二轮事故摩托车无法查询到相关信息，属报废车辆；摩托车驾驶员陀XX在公安交通管理部门也无驾驶证记录，属无证驾驶。

三、事故发生经过和救援情况

2021年11月21日约18时，广西思成建设劳务有限公司在为该村道进行改道的施工过程中，该公司驾驶员田XX驾驶的推土机与陀XX驾驶的桂D20B69普通二轮摩托车相碰撞，造成驾驶员陀XX及乘客李XX受伤、摩托车受损的事故。

事故发生后，施工方进行了报打120抢救并报警，苍梧县公安局交通管理大队石桥中队到现场进行了相关处理，并将伤者送到苍梧县石桥卫生院进行了抢救。稳定病情后，依苍梧县石桥卫生院院方建议，伤者转到梧州市人民医院进行后续治疗。

2021年11月23日，苍梧县公安局交通管理大队石桥中队认为该事故是因工程车在工地内发生事故，不属于道路交通事故，将该案件移送到苍梧县应急管理局。县应急管理局接到移送书后，于当日立即组织相关人员到现场进行了核查，结合苍梧县公安局交通管理大队石桥中队移交的相关材料，初步认定，该事故属于一般生产安全事故，并及时上报了县人民政府。2021年12月8日，苍梧县人民政府成立了苍梧县梨埠镇料口村“11·21”一般事故调查组，负责对此事故组织开展事故调查。

2021年12月19日事故调查组有关人员到梧州市人民医院对俩伤者

进行了询问，同时向医院申请复印了2名伤者的入院、诊治等记录，确认驾驶员陀XX进行了右小腿中下段截肢手术，达到了重伤标准，认定该起事故为一般生产安全事故。

四、社会稳定以及家属处理情况

目前，两名伤者仍在医院治疗，双方就相关赔偿问题仍没有达成一致，伤者及其家属均有偏激的情绪，存在一定的社会不稳定性。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

广西思成建设劳务有限公司没有认真履行安全主体责任，安全生产管理不力，安全员对来往车辆监督不到位，没有及时对进入施工场地的人员及车辆劝离现场，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

摩托车驾驶员陀XX交通安全意识淡薄，在驾驶过程中明知该路段为施工路段，并未绕行，同时无证驾驶报废的车辆，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查认定，苍梧县梨埠镇料口村“11·21”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）广西思成建设劳务有限公司没有认真履行安全主体责任，安全生产管理不力，安全员对来往车辆监督不到位，没有及时对进入施工场地的人员及车辆劝离现场，是导致事故发生的直接原因，对事故发生负有直

接责任，建议由县应急局对其按照有关法律法规进行立案处罚。

（二）摩托车驾驶员陀XX交通安全意识淡薄，在驾驶过程中明知该路段为施工路段，并未绕行，同时无证驾驶报废的车辆，是导致事故发生的间接原因，对事故发生负有间接责任，建议由县公安交通部门对其无证驾驶行为及其报废车辆进行处理。

七、事故防范措施建议

为全面贯彻落实新《安全生产法》坚持安全发展，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，提出如下建议:

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作。县直各部门、各镇人民政府、各有关单位要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。督促企业建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，按照施工实际加强安全技术培训教育，加强施工过程管理和监督检查。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位。县直各部门、各镇人民政府、各有关单位要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制度。强化对本行业本领域企业的监督监察工作，着力采取预防性执法手段，督促本行业领域企业消除生产安全事故隐患。

（三）明确施工各方责任，切实提升总承包工程安全管理水平。强化建设单位对建设工程过程管理责任，严禁以包代管，以租代管、违法发包，高度重视总承包企业安全生产管理的重要性，保障项目施工过程安全生产投入，完善规章规程，加强全员安全教育培训，扎实做好各项安全生产基础工作。

（四）广西思成建设劳务有限公司要认真吸取“11·21”事故教训，要在全公司通报这起事故，全面分析、总结事故原因，要举一反三，并向县安委会作出深刻检讨。

苍梧县梨埠镇料口村“11·21”一般事故调查组

2022年01月25日